

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. DISA PRIMA MEDIKA
(RS PRIMA HUSADA MALANG)
No:**

**Dengan
PT. PESTA PORA ABADI
TENTANG RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
No:**

PERJANJIAN Rujukan Pelayanan Kesehatan ini (selanjutnya disebut “**PERJANJIAN**”) dibuat dan ditandatangani di Malang pada **Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (21/03/2024)**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ENDANG SUSILOWATI** sebagai Direktur Utama **PT. DISA PRIMA MEDIKA** didirikan berdasarkan Akta nomor 26 tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) November 2009 (Dua Ribu Sembilan), dibuat dihadapan Endang Merduwati, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01. Tahun 2009 tertanggal 31 (Tiga Puluh Satu) Desember 2016 (Dua Ribu Enam Belas) 10 (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No 10 tanggal 16 (Enam Belas) 10 (Oktober) 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, S.H., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :
 - A. **Rumah Sakit Prima Husada Malang** dengan Izin Operasional Rumah Sakit No. 81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Nur Mazidah sebagai PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
 - B. **Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo** dengan Izin Operasional Rumah Sakit No. 81201150815810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yang beralamat di Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Lemahbang, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **PT. PESTA PORA ABADI**, didirikan berdasarkan Akta nomor 332, tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 2016 (dua ribu enam belas), dibuat dihadapan PAULUS OLIVER YOESOE, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU 0050023.AH.01.01.TAHUN 2016, tertanggal 10 (sepuluh) November 2016 (dua ribu enam belas), serta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 103, Tambahan Nomor 80162/2016. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan Terbatas “PT. Pesta Pora Abadi” No. 191 pada tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Paulus Oliver Yoesoef, S.H.

Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan-nya Nomor : AHU-AH.01.03-0161094 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Pesta Pora Abadi pada tanggal 22 Desember 2023 yang berkedudukan di Jl. S. Supriadi No.74a, Kav-04 RT014/ RW 06 Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang, dalam hal ini diwakili oleh **Harris Kristanto** selaku Direktur oleh dan karenanya berhak menandatangani perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk Menyusun perjanjian kerjasama Pelayanan Kesehatan Karyawan dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Perseroan Terbatas yang mengelola Rumah Sakit adalah penyelenggara Layanan Kesehatan perorangan yang meliputi pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan dan gawat darurat serta pelayanan medis terkait lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ("**Layanan Kesehatan**").
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Restoran.

PASAL 1

PENGERTIAN

- (1) Rujukan adalah kegiatan mengirim pasien dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta kompetensi **PIHAK KEDUA**. Surat Pengantar Rujukan adalah surat pengantar dari **PIHAK KEDUA** yang sekurang – kurangnya memuat :
 - a. Identitas Pasien (KTP / SIM / Kartu Tanda Anggota / Kartu Keluarga);
 - b. Kartu BPJS Ketenagakerjaan (Kartu BPJS Ketenagakerjaan / Aplikasi JMO / Kartu Asuransi Lain);
 - c. Surat Pengantar / Surat Jaminan dari Perusahaan;
- (2) Pasien adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di ruang lingkup pelayanan kesehatan **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Rawat Inap adalah semua jasa kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk di dalamnya jasa medis, jasa pemakaian alat kesehatan, alat kedokteran serta jasa penunjang lainnya baik bersifat medis dan administrasi yang diperuntukkan bagi pasien yang diharuskan untuk tetap berada di Rumah Sakit Prima Husada dalam kurun waktu tertentu;
- (4) Rawat jalan adalah semua jasa kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk didalamnya jasa medis, jasa pemakaian alat kesehatan, jasa kedokteran, serta jasa penunjang lainnya baik bersifat medis dan administrasi yang diperuntukkan bagi pasien yang berobat di Rumah Sakit tanpa harus menginap;
- (5) Pasien Cyto adalah pasien yang dibawa ke Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi sakit atau cedera yang harus segera ditangani saat itu juga karena penundaan dapat mengancam keselamatan jiwanya;

- (6) Pasien BPJS adalah Pasien dimana sudah terdaftar dalam program BPJS Kesehatan dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan;
- (7) Pasien Mandiri adalah pasien yang tidak terdaftar dalam program BPJS Kesehatan dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan atau paramedis yang diobati di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Surat Jaminan;
- (8) Surat Jaminan / *Guarantee Letter* merupakan surat keterangan jaminan pendanaan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** atas pasien bertanggung dari **PIHAK KEDUA**;
- (9) Pasien bertanggung dengan status COB BPJS adalah pasien **PIHAK KEDUA** peserta BPJS yang juga pemegang polis atau bertanggung dari asuransi kesehatan lain yang bekerjasama dengan BPJS;
- (10) Formulir Tahap I adalah Formulir yang harus dilengkapi oleh **PIHAK KEDUA** terkait Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap I yang sudah ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- (11) Formulir Tahap II adalah Formulir yang harus dilengkapi oleh **PIHAK KEDUA** terkait Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap II yang sudah ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

PASAL 2 LATAR BELAKANG

- (1) Bahwa **PIHAK KEDUA** membutuhkan rujukan pelayanan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama rujukan pelayanan kesehatan.

PASAL 3 DASAR HUKUM

- (1) Undang – undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan;
- (2) Undang - undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial;
- (3) Peraturan Menteri Kesehatan RI NO. 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan;
- (4) Peraturan Menteri Kesehatan RI No.75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

PASAL 4 MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk mempermudah pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien dengan dasar sebagai berikut :

- (1) **PIHAK PERTAMA** bermaksud memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan memprioritaskan penyelamatan nyawa yang dimana ada hak dan kewajiban yang akan dipenuhi oleh **PARA PIHAK**;

- (2) **PIHAK PERTAMA** bermaksud melaksanakan dan menjaga standart mutu pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit;
- (3) **PIHAK KEDUA** menjalin kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** yang bertujuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara prima dan maksimal.

PASAL 5

RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA memberikan pelayanan kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** mencakup :

- (1) Pelayanan Kesehatan Rawat Inap dan pelayanan pendukungnya seperti : pelayanan pengobatan dan penggunaan peralatan kedokteran, obat, perawatan penggunaan kamar bedah, pemeriksaan laboratorium dan lain – lain yang diperlukan untuk pengobatan penyembuhan;
- (2) Kegawatdaruratan seperti : kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas dan penyakit kronis;
- (3) Pelayanan kesehatan rawat jalan meliputi pemeriksaan dokter umum, dokter spesialis, obat, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, dan lain – lain yang diperlukan untuk penyembuhan;
- (4) Dimana **PIHAK KEDUA** merupakan karyawan maupun anggota keluarga yang menggunakan BPJS maupun NON BPJS dari **PIHAK KEDUA**;
- (5) Dan apabila pasien BPJS dari **PIHAK KEDUA** naik kelas maka administrasi akan diselesaikan oleh pasien sendiri tanpa melibatkan **PIHAK KEDUA**;
- (6) Begitu juga untuk pasien NON BPJS administrasi akan diselesaikan oleh pasien itu sendiri tanpa melibatkan **PIHAK KEDUA**;
- (7) Pelayanan Medical Check Up Karyawan yang ditanggung oleh Pihak Kedua atau melakukan pembayaran mandiri.

PASAL 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun sejak tanggal 21 Maret 2024 dan akan berakhir pada tanggal 21 Maret 2026;
- (2) Kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan – ketentuan yang berlaku di **KEDUA BELAH PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan sebelum masa berlakunya, dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemberhentian tersebut dikehendaki.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. Menerima pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien tertanggung **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan perjanjian ini;
 - b. Mendapatkan informasi nama petugas contact person dari **PIHAK KEDUA** yang dapat dihubungi oleh **PIHAK PERTAMA** sewaktu – waktu dalam 24 jam apabila



PIHAK PERTAMA memerlukan konfirmasi mendadak (Cyto) atau persetujuan tertulis.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Melayani pasien tertanggung dari **PIHAK KEDUA** dengan baik sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** serta sesuai dengan kode etik kedokteran, dengan tingkat pelayanan yang sama, baik pasien tertanggung dengan status COB BPJS maupun Status Mandiri;
- b. Menyerahkan invoice (surat tagihan), kwitansi rincian pembayaran, resume medis, pemeriksaan penunjang kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Memeriksa kartu karyawan pasien tertanggung yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Apabila dirasa perlu **PIHAK PERTAMA** dapat langsung menghubungi **PIHAK KEDUA** untuk konfirmasi jika tertanggung **PIHAK KEDUA** tidak dapat menunjukkan kartu karyawannya dengan menyerahkan identitas diri berupa KTP dan/atau SIM;
- d. Segera memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** jika kamar kelas perawatan yang menjadi hak pasien tertanggung sesuai Surat Jaminan / Surat Garansi penuh;
- e. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan informasi mengenai kamar penuh dengan didukung bukti tertulis yang ada dan dapat dilakukan cek secara bersama **PIHAK KEDUA** bahwa kamar rawat inap memang dinyatakan penuh;
- f. Menerbitkan surat keterangan kamar penuh bila kamar yang menjadi hak pasien tertanggung penuh dan untuk sementara ditempatkan di kamar perawatan dengan tarif lebih tinggi dari pada yang tercantum dalam Surat Jaminan / Surat Garansi setelah mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KEDUA**;
- g. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** dan pasien tertanggung jika kamar kelas perawatan yang menjadi hak pasien tertanggung sudah tersedia.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Pasien tertanggung dari **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian ini;
- b. Menerima pemberitahuan daftar atau tarif pelayanan kesehatan yang berlaku dari **PIHAK PERTAMA** dan segera menerima pemberitahuan apabila terjadi perubahan harga atau tarif yang dimaksud dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum tarif baru diberlakukan;
- c. Menerima daftar perincian tagihan **PIHAK PERTAMA** atas semua biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien tertanggung setelah pasien lepas rawat;
- d. **PIHAK PERTAMA** akan menangani pasien dari **PIHAK KEDUA** dengan memprioritaskan kegawatan daruratan kondisi pasien terlebih dahulu apabila terdapat kondisi mendesak perlu penanganan segera dengan kelengkapan administrasi yang akan diurus secara bersamaan dan/atau paralel;
- e. **PIHAK PERTAMA** memberikan pelayanan mobil ambulance apabila terjadi keadaan urgent dan/atau keadaan yang mendesak.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Membayar biaya pelayanan kesehatan terhadap pasien tertanggung **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai yang diatur dalam perjanjian ini;

PIHAK 1	PIHAK 2

- b. Memberikan nama petugas (*contact person*) **PIHAK KEDUA** yang dapat dihubungi sewaktu – waktu dalam 24 jam apabila **PIHAK PERTAMA** memerlukan waktu konfirmasi mendadak (*cyto*) atau persetujuan tindakan jika pasien **PIHAK KEDUA** tidak kooperatif dalam status kesehatannya dan/atau dalam kondisi gawat darurat;
- c. Menyampaikan Surat Jaminan / Surat Garansi kepada **PIHAK PERTAMA** selambat – lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak pasien bertanggung dari **PIHAK KEDUA** menggunakan jasa pelayanan pada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8 MUTU

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan layanan kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Undang – Undang tentang Kesehatan;
- (2) Alat transportasi yang digunakan untuk rujukan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien dan memenuhi ketentuan keselamatan transportasi

PASAL 9 PROSEDUR RUJUKAN

- (1) Pasien **PIHAK KEDUA** menunjukkan surat pengantar / Surat Jaminan yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** yang merujuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang menerima dapat memenuhi kebutuhan pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) HRD menginformasikan kepada Humas Marketing atau Asuransi Center bahwa **PIHAK KEDUA** mengirimkan pasien kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Bila pasien **PIHAK KEDUA** mendapatkan kecelakaan kerja dengan kasus gawat darurat dengan penjemputan ambulance, **PIHAK PERTAMA** menyediakan:
 - a. Tenaga Medis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan rujukan pasien termasuk untuk memastikan pasien sampai di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** dengan penanganan terbaik dan maksimal;
 - b. Tenaga medis kompeten sesuai dengan kondisi pasien yang selalu memonitor dan mencatatnya dalam rekam medis dan mengidentifikasi kebutuhan obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan dan peralatan medis yang dibutuhkan selama proses rujukan;
 - c. Dalam proses pelaksanaan rujukan, ada proses serah terima pasien antara staf pengantar dan yang menerima;
- (5) Proses rujukan dievaluasi dalam aspek mutu dan keselamatan pasien;
- (6) Berdasarkan atas hasil assessment, alat transportasi yang digunakan untuk rujukan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien dan memenuhi ketentuan keselamatan transportasi termasuk persyaratan PPI.

PASAL 10 PEMBAYARAN

- (1) Pasien BPJS Ketenagakerjaan yang dirujuk dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan menagihkan ke BPJS Ketenagakerjaan dengan tambahan kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam pengajuan klaim dari **PIHAK KEDUA**;

- (2) Biaya pelayanan kesehatan diluar penjamin BPJS Ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, yang dihitung berdasarkan tarif pelayanan kesehatan yang wajar sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku mengenai Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Biaya pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, yang dihitung berdasarkan tarif pelayanan Kesehatan yang wajar, sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku mengenai Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Pasien telah selesai menerima pelayanan / tindakan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**, dan belum mendapatkan surat jaminan dari **PIHAK KEDUA** wajib membayar secara langsung dan lunas ke **PIHAK PERTAMA** sebelum meninggalkan rumah sakit dan sesuai prosedur yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- (5) **PIHAK PERTAMA** mengajukan klaim pelayanan kesehatan secara kolektif kepada **PIHAK KEDUA** secara periodik dan lengkap setiap periode yang telah disepakati dengan laporan pengajuan klaim;
- (6) Tarif yang digunakan sesuai kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** mengacu pada Surat Keputusan **PIHAK PERTAMA**;
- (7) **PIHAK KEDUA** menerbitkan bukti penerimaan klaim kepada **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK PERTAMA** mengajukan klaim kepada **PIHAK KEDUA** (berupa soft copy/melalui aplikasi dan hard copy) sebagai acuan klaim sudah selesai verifikasi dan dalam proses pembayaran;
- (8) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan hasil verifikasi klaim yang dikirimkan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan format yang sudah disepakati;
- (9) **PIHAK KEDUA** tidak mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender dihitung mulai hari pengajuan klaim **PIHAK PERTAMA** yang ditandai dengan penerbitan bukti penerimaan klaim sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) berkas klaim dinyatakan lengkap;
- (10) Persyaratan pengajuan klaim pasien **PIHAK KEDUA** dengan tertanggung BPJS Ketenagakerjaan yang sudah disepakati **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut:
 - a. Fotocopy kartu ID Peserta (Kartu ID Karyawan / Kartu BPJS Kesehatan / Kartu BPJS Ketenagakerjaan / Kartu Asuransi Lain);
 - b. Fotocopy KTP;
 - c. Surat Jaminan yang dipastikan sah dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** yang dibubuhi stempel badan usaha dan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Foto Copy absensi / daftar shift / Surat Tugas / Surat Perintah Lembur;
 - e. Form Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap I;
 - f. Form Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap II
 - g. Surat pernyataan trauma center BPJS Ketenagakerjaan;
 - h. Surat pernyataan lalu lintas berhubungan dengan pekerjaan jika pasien mengalami kecelakaan lalu lintas;
 - i. Perincian tagihan;
 - j. Kuitansi asli bermaterai;
 - k. Berita acara kronologi bermaterai dengan 2 orang saksi;
 - l. Fotocopy KTP 2 orang saksi;
 - m. Dokumen pendukung lainnya bila diperlukan (Hasil bacaan penunjang selama perawatan di Rumah Sakit);

- (11) Dalam hal **PIHAK KEDUA** pada hari ke 11 (sebelas) belum menginformasikan persetujuan klaim dianggap menyetujui hasil verifikasi klaim **PIHAK PERTAMA**, dan proses selanjutnya terhadap klaim dapat dilanjutkan;
- (12) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan klaim yang diajukan dan telah diverifikasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkannya berita acara kelengkapan berkas klaim 15 (lima belas) hari sejak berkas klaim otomatis dinyatakan lengkap. Dalam hal pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** jatuh pada hari libur, pembayaran pada **PIHAK PERTAMA** dilakukan pada hari kerja berikutnya;
- (13) Biaya transfer antar bank menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**;
- (14) Nomor Rekening yang akan digunakan untuk pembayaran tagihan klaim biaya pelayanan kesehatan kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :

RS PRIMA HUSADA MALANG :

Nama Rekening : PT. Disa Prima Medika
Alamat : Banjarum Selatan No.3 Mondoroko, Singosari, Malang
Nomor Rekening : 368 - 3040700
Nama Bank : PT.Bank Central Asia Tbk
Cabang : KK Malang - Singosari
Kode SWIFT/IBAN : CENAIDJA

- (15) Dalam hal terdapat perubahan nama dan/atau nomor rekening pembayaran yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan ke nomor rekening yang baru, setelah dilakukan penandatanganan Adendum PKS;
- (16) Dalam hal **PIHAK KEDUA** terlambat dalam melakukan pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan, maka **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran denda kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan secara proporsional;
- (17) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan rincian pembayaran berupa bukti pembayaran dan rincian tagihan yang terbayar berdasarkan nomor tagihan dikirimkan melalui E-mail sebagai berikut :
- RS PRIMA HUSADA MALANG : keuangan@malang.rs-primahusada.com
PT.DISA PRIMA MEDIKA : disaprimamedika@gmail.com
Wajib CC kepada E-mail maksimal 2 (dua) hari sejak pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan.

**PASAL 11
KERAHASIAAN**

Bahwa PARA PIHAK dilarang untuk mengungkapkan dan harus mengambil semua langkah – langkah yang diperlukan berdasarkan penilaiannya untuk melindungi kerahasiaan dan menghindari pengungkapan atau penyalahgunaan Informasi Rahasia milik PARA PIHAK yang dipegang olehnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada Kantor Pengadilan Negeri Malang.

PASAL 13
FORCE MAJEURE

- (1) Pengertian *force majeure* dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan masing – masing pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian tersebut secara nyata bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan pihak tersebut, yaitu peristiwa – peristiwa yang termasuk tidak terbatas pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru – hara, sabotase. Kerusuhan sosial berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang;
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diadakan musyawarah oleh **KEDUA BELAH PIHAK**. Selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan addendum dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN SANKSI

- (1) Apabila salah satu PIHAK melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian ini, maka PIHAK lainnya berhak untuk mengirimkan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali;
- (2) Apabila Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dihiraukan, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan secara sepihak;
- (3) Berhentinya Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal 9 dan atau ayat (2) Pasal ini, tidak menghapus kewajiban – kewajiban **PARA PIHAK** dan harus diselesaikan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berhentinya perjanjian ini;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah mufakat dan apabila tidak terjadi kesepakatan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan memilih domisili hukum tetap tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Malang;
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak untuk melakukan Pemutusan Perjanjian Sepihak apabila **PIHAK PERTAMA** telah terbukti melakukan malpraktik dan/atau kelalaian atas tindakan medis seperti penanganan, pemeriksaan, perawatan dan/atau pengobatan yang mengakibatkan kerugian bagi **PIHAK KEDUA**, maka segala biaya kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA** sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** akibat kelalaian **PIHAK PERTAMA**;

PASAL 15
KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, KEDUA BELAH PIHAK sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat dan permasalahan tentang operasional obyek perjanjian selama berlangsungnya perjanjian ini, melalui *contact person* :

1. PIHAK PERTAMA**PT. DISA PRIMA MEDIKA**

Alamat : Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec.Singosari, Malang
Up : Endang Susilowati
HP/WA : (+62) 812 5299 885
Email : disaprimamedika@gmail.com

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

Alamat : Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec.Singosari, Malang
Up : dr. Nur Mazidah
Telp : (0341) 458679
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

Humas & Marketing : Nur Lailatul Farida, S.Kep.Ns
HP/WA : 0811 3507 164
Email : marketingrsphm@gmail.com

Keuangan RS Prima Husada : Novi Ratnasari, SE
HP/WA : (0341) 458679
Email : keuangan@malang.rs-primahusada.com

2. PIHAK KEDUA**PT. PESTA PORA ABADI**

Nama : Widya Adryanti
Jabatan : Data Analyst Senior Staff
No Telepon : 0895396111766
Email : widyaadryanti1989@gmail.com

Nama : Meidina Asriningtiyas
Jabatan : Compensation Benefit Supervisor
No Telepon : 0895392619797
Email : hrcomben.miegacoan@gmail.com

Nama : Bella Berliana
Jabatan : Compensation Benefit Staff (BPJS)
No Telepon : 089516403050
Email : hrcomben.miegacoan@gmail.com

PASAL 16
LAIN - LAIN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Hal – hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **KEDUA BELAH PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri yang merupakan *addendum* yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 17
LAMPIRAN

- (1) Lampiran – lampiran dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal – pasal lain dalam perjanjian ini;
- (2) Lampiran dimaksud pada ayat (1) adalah tarif biaya dan rincian Tarif Pelayanan ang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Identitas yang terlampir pada saat menerima pelayanan.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama. KEDUA BELAH PIHAK masing – masing menerima satu rangkap asli.

PIHAK PERTAMA,
PT. DISA PRIMA MEDIKA

PIHAK KEDUA,
PT. PESTA PORA ABADI

ENDANG SUSILOWATI
DIREKTUR UTAMA

HARRIS KRISTANTO
DIREKTUR